

Доклад

Договор об отчуждении исключительных прав на дизайн-объекты и при передаче дизайнеру полностью всех прав на объект (например, логотип).

1. Что входит в исключительные права?
2. Можно ли потом использовать саму работу?
3. Пример для логотипа компании.

1. Понятие договора об отчуждении исключительного права

Согласно пункту 1 статьи 1234 Гражданского кодекса РФ, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель, в нашем случае — дизайнер) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности **в полном объеме** другой стороне (приобретателю, то есть заказчику).

Ключевая особенность этого договора — именно **полнота передачи**. В отличие от лицензионного договора (где права предоставляются во временное пользование с ограничениями), здесь дизайнер навсегда утрачивает имущественные права на созданный объект, и они переходят к заказчику. Договор должен быть заключен в **простой письменной форме**, ее несоблюдение влечет недействительность сделки.

2. Что входит в исключительные права на дизайн-объект?

Исключительное право — это имущественное право, которое позволяет его обладателю использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению в любой форме и любыми способами, а также разрешать или запрещать такое использование другим лицам.

Применительно к дизайн-объектам (логотип, фирменный стиль, макет) в состав передаваемых прав входят правомочия, указанные в ст. 1270 ГК РФ:

1. **Право на воспроизведение** — изготавливать экземпляры логотипа (например, наносить на визитки, вывески, сувенирную продукцию).
2. **Право на распространение** — продавать товары, на которые нанесен логотип.
3. **Право на публичный показ** — демонстрировать логотип на выставках или в рекламе.

4. **Право на переработку** — модифицировать логотип, создавать на его основе новые версии или анимированные варианты.
5. **Право на доведение до всеобщего сведения** — размещать логотип в интернете на сайте компании.

Таким образом, после подписания акта приема-передачи по договору об отчуждении только заказчик (компания) может решать, как использовать логотип.

3. Можно ли дизайнеру потом использовать работу?

Это самый важный вопрос для автора. После заключения договора об отчуждении исключительного права **по общему правилу — нет, дизайнер не может использовать работу без согласия нового правообладателя (заказчика).**

Однако закон делает важное различие между **исключительным правом** (имущественным) и **правом собственности на материальный носитель** (оригинал макета, файл) или **личными неимущественными правами**.

Вот что нужно знать:

- **Отчуждение оригинала (ст. 1291 ГК РФ):** Если дизайнер передает заказчику оригинал произведения (например, исходный файл в векторе), по умолчанию считается, что исключительное право **остается у автора**, если в договоре прямо не сказано иное. Поэтому в договоре на логотип обязательно должно быть условие: *«Исключительное право переходит к Заказчику в полном объеме»*.
- **Право на портфолио:** Закон напрямую не регулирует право дизайнера указывать себя как автора. Это вопрос договоренности. Дизайнер сохраняет **право авторства** (личное неимущественное право), то есть он может считаться создателем. Однако демонстрация работы в портфолио (например, на сайте) является использованием (доведением до всеобщего сведения). Если договор передает все права в полном объеме, такое использование без разрешения заказчика может быть нарушением.
 - **Практическое решение:** В договор рекомендуется включать отдельный пункт, разрешающий дизайнеру упоминать работу в портфолио (например: *«Дизайнер вправе использовать изображение созданного логотипа в целях рекламы своих услуг, в*

портфолио, на выставках, за исключением коммерческого использования в интересах третьих лиц»).

4. Пример: Передача прав на логотип компании

Ситуация: Индивидуальный предприниматель Иванов заказал дизайнеру Петрову разработку логотипа для нового кафе «Вкусный Мир».

Условия договора:

1. **Предмет:** Дизайнер обязуется разработать логотип и передать исключительное право на него Заказчику в полном объеме на основании ст. 1234 ГК РФ.
2. **Вознаграждение:** Стоимость работ составляет 50 000 рублей. (Важно: для возмездных договоров условие о цене обязательно, иначе договор считается незаключенным).
3. **Момент перехода прав:** Исключительное право переходит к Заказчику в момент подписания акта приема-передачи и оплаты вознаграждения (или с момента госрегистрации, если логотип регистрируется как товарный знак).

Результат:

- После подписания акта компания «Вкусный Мир» становится полноправным владельцем логотипа. Она может менять его цвета, ставить на салфетки, запрещать конкуренту использовать похожий логотип.
- Дизайнер Петров **не может** продать этот же логотип другому кафе. Однако, если стороны прописали это в договоре, Петров может поместить логотип в раздел «портфолио» на своем сайте с ссылкой на то, что он разработан для кафе «Вкусный Мир».

Резюме

Договор об отчуждении исключительных прав по ст. 1234 ГК РФ — это инструмент для полной передачи имущественных прав на дизайн. Для дизайнера это означает утрату контроля над использованием работы, если иное не предусмотрено дополнительными пунктами договора (например, о портфолио). Для заказчика — это гарантия того, что созданный объект принадлежит только ему, и он может распоряжаться им по своему усмотрению без оглядки на автора.